



Data da Sessão: 16/08/2023
Pauta: 144

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
5018712-43.2020.4.04.7100/RS

RELATORA: JUÍZA FEDERAL LUCIANE MERLIN CLÈVE KRAVETZ

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: RENATO RAPOSO DE MEDEIROS

RELATÓRIO

Julgamento em conjunto com o PUIL 5019035-87.2021.404.7205.

Trata-se de pedido de uniformização de interpretação de lei interposto pelo INSS, em controvérsia sobre o reconhecimento do exercício de atividade especial, em face da exposição a "pressão atmosférica anormal", na condição de aeronauta (evento 1.10).

A 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul reconheceu o exercício de atividade sob condições especiais, em período posterior à entrada da Lei 9.032/1995 em vigor, devido à exposição do autor à "pressão atmosférica anormal" (evento 1.8).

O recorrente afirma a divergência em relação à interpretação adotada pela 5ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, que, em caso semelhante, afirmou que a diferença de pressão a que se submetem os aeronautas não constitui agente nocivo que leve à concessão de aposentadoria especial.

Decorrido o prazo sem pronunciamento do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

A 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul manteve sentença de procedência e confirmou o reconhecimento do exercício de atividade especial pelo autor, como co-piloto e comandante de aeronave, a partir de 28/04/1995 e até

5018712-43.2020.4.04.7100

900000234202 .V12 CDS.TNU© LMC.TNU



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

16/10/2013, em face da exposição a "pressão atmosférica anormal".

O acórdão recorrido está assim fundamentado (evento 1.8):

Primeiramente, impende salientar que os períodos até 28.04.1995 não foram reconhecidos na sentença como tempo especial:

"Inicialmente, importa registrar que os períodos até 28/04/1995 já foram enquadrados como especiais pelo INSS (1-PRO_7, fls. 62/63)".

De outra parte, a sentença é de ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/1995, combinado com artigo 1º da Lei 10.259/2001.

Destaco os seguintes fundamentos da sentença, por essenciais ao deslinde da controvérsia:

"O autor postula o reconhecimento da especialidade dos lapsos de 21/10/1986 a 11/09/1987 (Rio Sul Linhas Aéreas), 14/09/1987 a 17/03/2006 (Varig), 17/07/2006 a 15/02/2008 (VRG Linhas Aéreas / Gol Linhas Aéreas) e 18/02/2008 a 16/10/2013 (TAM Linhas Aéreas), nos quais laborou como co-piloto estagiário/co-piloto / comandante trainee / comandante instrução (CTPS: 1-PRO_7, fls. 10/11; formulários: 1-PRO_7, fls. 31/42; laudos: 1-LAU_8/29).

(...)

Os documentos apresentados apontam que os co-pilotos/pilotos de aviões ficam expostos à pressão atmosférica anormal.

A jurisprudência da TRU4 é no sentido de que a pressão atmosférica anormal a que se sujeitam os aeronautas enseja o reconhecimento da especialidade do labor:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. AERONAUTA. COMISSÁRIA DE BORDO. PRESSÃO ATMOSFÉRICA ANORMAL. INCIDENTE PROVIDO. 1. Reafirmação da jurisprudência da TRU no sentido de que "a exposição à pressão atmosférica anormal, a que os comissários de bordo em aeronaves estão sujeitos, enseja o reconhecimento do tempo de serviço como especial" (5055241-08.2013.4.04.7100, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO, Relator FERNANDO ZANDONÁ, juntado aos autos em 29/08/2017). 2. Incidente de uniformização provido. (5008134-79.2010.4.04.7000, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

DA 4ª REGIÃO, Relatora LUÍSA HICKEL GAMBA, juntado aos autos em 27/04/2018)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO PEDIDO REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. AERONAUTA. DIVERGÊNCIA COMPROVADA. ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DA TRU. ATIVIDADES EXERCIDAS EM AMBIENTE HIPOBÁRICO. PRESSÃO ATMOSFÉRICA ANORMAL. COMPROVAÇÃO DA ESPECIALIDADE. AGRAVO PROVIDO.1. Reafirmação do entendimento de que "a atividade de comissário de bordo (aeronauta) exercida até 28/04/1995 deve ser reconhecida como especial, em decorrência do enquadramento por categoria profissional. 2. A exposição à pressão atmosférica anormal, a que os comissários de bordo em aeronaves estão sujeitos, enseja o reconhecimento do tempo de serviço como especial". 3. Agravoe incidente da parte autora providos. (5009747-86.2014.404.7100, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO, Relator LEONARDO CASTANHO MENDES, juntado aos autos em 05/06/2017)

Nesse contexto, em observância à jurisprudência uniformizada, reputo possível reconhecer a especialidade dos lapsos de 29/04/1995 a 17/03/2006, 17/07/2006 a 15/02/2008 e 18/02/2008 a 16/10/2013".

Importa destacar que "o magistrado, ao analisar o tema controvertido, não está obrigado a refutar todos os aspectos levantados pelas partes, mas, tão-somente, aqueles que efetivamente sejam relevantes para o deslinde do tema" (STJ, Resp 717265, DJ 12.03.2007, p.239).

Ademais, saliento que, nos Juizados Especiais, o processo deve se orientar pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º da Lei n.º 9.099/95); em sede de recurso em Juizado Especial, o julgamento pode constar apenas da ata, mediante fundamentação sucinta e parte dispositiva, podendo ainda a sentença ser confirmada pelos próprios fundamentos, hipótese em que a súmula do julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n.º 9.099/95).

O caso paradigma é da 5ª Turma Recursal do Rio de Janeiro e diz respeito, também, a pedido de reconhecimento de exercício de atividade especial, posteriormente à edição da Lei 9.032/1995, por comissária de bordo, em face da exposição a pressão atmosférica anormal. A turma reconheceu que existe variação na pressão atmosférica na cabine de vôo, mas afirmou que essa condição não leva à nocividade do ambiente de trabalho. Assim, o colegiado manteve a sentença que rejeitou esse pedido, em acórdão assim ementado (evento 1.11):



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

3. *Quanto ao recurso da autora, esta sustenta a especialidade em razão da pressão atmosférica anormal.*

4. *Na altitude de cruzeiro (10.000 metros ou 33.000 pés, aproximadamente, ou 1.200 metros acima do Pico do Himalaia), a pressão atmosférica é de apenas 26,06% da pressão ao nível do mar, ou 26,40 KPa, ou ainda 198 mmHg (aplicação da equação de Jensen). A essa baixíssima pressão atmosférica, a concentração de oxigênio é muito pequena, o que geraria situação de hipóxia para o ser humano. Por essa razão, a cabine de voo é pressurizada. No entanto, a pressurização não é superior à pressão atmosférica ao nível do mar. Ou seja, a pressurização não é tal que a cabine fique com pressão interna acima de 760 mmHG ou 101,3 KPa. Na verdade, isso não teria qualquer mínimo sentido, seja por razões econômicas, seja por razões de segurança.*

5. *A cabine é pressurizada apenas o suficiente para manter o conforto respiratório dos passageiros e tripulantes. Para que esse conforto seja obtido, basta que a pressão interna da cabine seja mantida em patamares que são encontrados em vários lugares altos do mundo. Normas técnicas apontam (como mencionou o INSS e vários dos laudos juntados pela autora, fl. 218, por exemplo) que a cabine deve ser pressurizada para que o ambiente seja equivalente, no máximo, a altitude de 2.400 metros, o que equivale a uma pressão atmosférica de 74,6% da encontrada ao nível do mar; ou 75,6 KPa, ou ainda 566 mmHg, pela equação de Jensen. Portanto, a pressão atmosférica na cabine em altitude de cruzeiro é mantida apenas um pouco abaixo da pressão ao nível do mar. Dentro da cabine, a variação máxima que ocorre – entre o solo e a altitude de cruzeiro, e viceversa – é de apenas cerca de 25,4% da pressão atmosférica normal. Logo, consiste em grave erro pretender equiparar as cabines de voo a câmaras hiperbáricas.*

6. *Para o período desde 29/04/1995, a legislação previdenciária – item 1.1.6 do Anexo I do Decreto 83.080/1979; e itens 2.0.5 dos Anexos dos Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999 – contempla com especialidade apenas ambientes de trabalho com pressão acima do normal. Portanto, não há previsão na legislação previdenciária que possa conferir especialidade à pequena redução (em torno e apenas 25%) de pressão a que estão submetidos os aeronautas durante a altitude de cruzeiro. Bem assim, também não há como reconhecer a especialidade em razão da diminuta variação, por falta de previsão normativa*

Está caracterizada a controvérsia entre turmas recursais de diferentes regiões sobre a mesma questão de direito material, consistente no direito ao reconhecimento de exercício de atividade especial em face da exposição a "pressão atmosférica anormal".

Assim, é o caso de dar seguimento ao incidente.



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Há relevância do tema e multiplicidade de ações que versam sobre a mesma questão, de abrangência nacional. Com isso, para resguardar a igualdade no tratamento jurídico de casos idênticos, é recomendável a conversão do rito àquele previsto para os recursos representativos de controvérsia, com o julgamento do mérito depois da coleta de informações, da oitiva dos interessados e do pronunciamento do Ministério Público.

Com isso, proponho a afetação de dois processos representativos de controvérsia, nos termos do art. 16, do RITNU, para julgar o seguinte tema:

Saber se a exposição a pressão atmosférica anormal, no exercício da atividade de aeronauta, leva ao enquadramento de atividade especial depois de 28/04/1995, quando entrou em vigor a Lei 9.032/1995.

Desde logo, determino que, após o prazo de resposta da parte ré e não obstante o chamamento geral por meio de edital, sejam intimados os seguintes órgão e entidades para manifestação sobre a controvérsia:

- *Fundacentro;*
- *Diretoria de Benefícios do INSS;*
- *Associação Brasileira de Higiene Ocupacional.*

Ante o exposto, voto por conhecer do pedido de uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia.

Documento eletrônico assinado por **LUCIANE MERLIN CLÈVE KRAVETZ, Juíza Relatora**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000234202v12** e do código CRC **deb1d653**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LUCIANE MERLIN CLÈVE KRAVETZ
Data e Hora: 15/8/2023, às 15:24:55

5018712-43.2020.4.04.7100

900000234202.V12 CDS.TNU© LMC.TNU



Data da Sessão: 16/08/2023
Pauta: 144
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
5018712-43.2020.4.04.7100/RS

RELATORA: JUÍZA FEDERAL LUCIANE MERLIN CLÈVE KRAVETZ

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: RENATO RAPOSO DE MEDEIROS

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL.
PERÍODO POSTERIOR À EDIÇÃO DA LEI 9.032/1995.
AERONAUTA. PRESSÃO ATMOSFÉRICA ANORMAL.
AGENTE NOCIVO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA.
CONHECIMENTO DO INCIDENTE. AFETAÇÃO. RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.

1 - Pedido de uniformização de interpretação de lei sobre o reconhecimento ou não do exercício de atividade especial, em período posterior à edição da Lei 9.032/1995, pelo aeronauta, em face da exposição a pressão atmosférica anormal.

2 - Afetação do recurso como representativo de controvérsia, em face da relevância do tema e da potencial multiplicidade de litígios, em todo o território brasileiro.

3 - Questão submetida a julgamento: *Saber se a exposição a pressão atmosférica anormal, no exercício da atividade de aeronauta, leva ao enquadramento de atividade especial depois de 28/04/1995, quando entrou em vigor a Lei 9.032/1995.*

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade,



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

conhecer do pedido de uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, nos termos do voto da Juíza Relatora, com a seguinte Questão Controvertida: "Saber se a exposição a pressão atmosférica anormal, no exercício da atividade de aeronauta, leva ao enquadramento de atividade especial depois de 28/04/1995, quando entrou em vigor a Lei 9.032/1995". Vinculação do processo 5019035-87.2021.4.04.7205/SC ao Tema.

Brasília, 16 de agosto de 2023.

Documento eletrônico assinado por **LUCIANE MERLIN CLÈVE KRAVETZ**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000240572v7** e do código CRC **6d94b0d6**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LUCIANE MERLIN CLÈVE KRAVETZ
Data e Hora: 17/8/2023, às 18:57:3

5018712-43.2020.4.04.7100

900000240572 .V7 FVF.TNU© VCL.TNU